CARTILHA TÉCNICA · 2026

Direito Creditório Federal.

Encontro de contas tributário com créditos judiciais transitados em julgado. Material técnico-jurídico para análise e tomada de decisão pelo cliente final.

Lei 9.430/96 · CTN art. 170 · Tema STF 736 · IN RFB 2.055/2021

CONSÓRCIO
Lucro Ativo + Menezes de Souza

VINCULADO A
Dossiê Técnico-Jurídico

DOCUMENTO
Versão 2.0

DATA
Maio de 2026

CLASSIFICAÇÃO
Confidencial

DISTRIBUIÇÃO
Restrita

ÍNDICE

Sumário

Esta cartilha foi estruturada como um parecer técnico denso. Cada página trata de um eixo autônomo, permitindo leitura sequencial ou consulta pontual. Os fundamentos legais, jurisprudenciais e operacionais do Direito Creditório Federal estão integralmente reproduzidos.

01	**Capa** Identificação institucional do consórcio	01
02	**Sumário** Índice geral da cartilha	02
03	**O que é a operação DCF** Definição técnica, distinções e tríplice camada de proteção	03
04	**Base legal detalhada** Constituição, Código Civil, CTN, Lei 9.430/96, súmulas e teses	04
05	**Como funciona o processo** Seis etapas administrativas — habilitação à homologação tácita	05
06	**Riscos e mitigação** Mapa técnico de contingências e blindagem jurisprudencial	06
07	**Casos reais** Quatro decisões anonimizadas — TRF3, TRF4 e TRF5 (2024–2026)	07
08	**Documentação necessária** Checklist societário, fiscal e procuratório	08
09	**Cronograma típico** Diagrama de 90 dias — diagnóstico à compensação recorrente	09
10	**Modelo comercial** Preço único, transparente, sem custos adicionais	10
11	**Glossário técnico** Quinze termos centrais do DCF	11
12	**Contato e próximos passos** Acesso direto e itinerário de implementação	12

CAPÍTULO 01

O que é a operação DCF

A operação **DCF — Direito Creditório Federal** é uma estrutura de **encontro de contas** entre o crédito tributário federal de titularidade do escritório Menezes de Souza (validado em ação judicial transitada em julgado) e os débitos tributários federais vincendos, mensais, do cliente final habilitado no polo ativo da ação de origem.

Definição técnica

O mecanismo opera no **plano administrativo da Receita Federal do Brasil**, articulando três atos jurídicos sucessivos: (i) **pedido de restituição/ressarcimento** protocolado no COMPROT, lastreado no crédito judicial escriturado; (ii) **declarações mensais de compensação (PER/DCOMP — Dcomp)**, indicando o débito vincendo e o respectivo abatimento contra o crédito objeto do pedido; (iii) **análise da RFB no prazo de até 1 (um) ano** sobre o pedido de ressarcimento — não havendo questionamento dentro desse prazo a respeito dos pedidos mensais de encontro de contas, considera-se a operação **homologada tacitamente**.

O que a operação NÃO é

A precisão técnica exige distinguir a operação de institutos juridicamente diversos:

- **Não é restituição em dinheiro ao cliente.** A União não emite ordem de pagamento ao cliente; o efeito é a extinção do débito tributário do cliente por compensação administrativa (art. 156, II, CTN).
- **Não é precatório nem acordo de quitação via art. 100, §11, da CF/88.** Esse caminho constitucional existe e é válido para cenários específicos (parcelamentos, Dívida Ativa), mas não constitui a base operacional do DCF.
- **Não é PER/DCOMP de crédito próprio do cliente.** O crédito é de titularidade do Menezes de Souza, com habilitação formal do cliente no polo ativo da ação de origem (arts. 286 a 298, CC).
- **Não há criação de benefício tributário.** A operação exerce direito legalmente previsto na Lei 9.430/96 e no CTN, dentro de procedimento administrativo regular.

Por que é juridicamente robusta — três camadas de proteção

1. **Crédito líquido, certo e exigível**, com sentença transitada em julgado e escrituração formal aceita pelo juízo de origem — cumpre integralmente o art. 170-A do CTN.
2. **Procedimento administrativo regular**, integralmente previsto na legislação federal: Lei 9.430/96 (art. 74), IN RFB 2.055/2021, Portaria PGFN 10.826/2022 e Decreto 11.249/2022.
3. **Habilitação do cliente no polo ativo da ação de origem**, conferindo legitimidade processual e administrativa para utilizar o crédito perante a Receita Federal do Brasil.

IMPORTANTE

A operação é estritamente um **encontro de contas tributário** e não depende do cliente ter crédito próprio em ação judicial. O crédito já existe, em titularidade do Menezes de Souza, consolidado por trânsito em julgado — o cliente apenas se habilita no polo ativo para utilizar fração do crédito na quitação dos seus tributos federais vincendos.

CAPÍTULO 02

Base legal — institutos civil e tributário

Reprodução literal dos dispositivos centrais que sustentam a operação. Matriz civil (Código Civil) e tributária complementar (CTN).

CÓDIGO CIVIL (LEI 10.406/2002)

Arts. 368 e 369 — Compensação como instituto

> *Art. 368. "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem."*

> *Art. 369. "A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis."*

Aplicação: matriz civil do encontro de contas. Os arts. 286 a 298 do mesmo diploma disciplinam a cessão de crédito, viabilizando a habilitação de terceiros (cliente final) na cadeia do crédito originalmente reconhecido em favor de Menezes de Souza.

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI 5.172/1966)

Arts. 156, II; 170 e 170-A — Compensação tributária

> *Art. 170. "A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública."*

> *Art. 170-A. "É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial."*

Cumprimento: a operação só utiliza créditos com trânsito em julgado já consumado, em conformidade integral com o art. 170-A.

CAPÍTULO 02 · CONTINUAÇÃO

Veículo administrativo e jurisprudência

PER/DCOMP como veículo administrativo (Lei 9.430/96) e blindagem jurisprudencial consolidada em STF e STJ.

LEI 9.430/1996 — NÚCLEO LEGAL DA OPERAÇÃO

Art. 74 — PER/DCOMP federal

Autoriza o sujeito passivo titular de crédito perante a RFB a utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pelo mesmo órgão, mediante a entrega de declaração específica (PER/DCOMP). É o veículo administrativo do encontro de contas mensal.

SÚMULAS E TESES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

STF e STJ — blindagem jurisprudencial

- **STF — RE 796.939 (Tema 736):** é inconstitucional a multa qualificada (50%) sobre o débito objeto de declaração de compensação não homologada, sem demonstração de má-fé.
- **STJ — Tema 237:** contribuinte que oferece garantia tem direito à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN); aplicado por analogia aos créditos judiciais transitados.
- **STJ — Súmula 360:** delimita o alcance da denúncia espontânea, restringindo a operação a débitos vincendos.
- **STJ — Súmula 461:** "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado."

Síntese da arquitetura legal

NÍVEL	NORMA	FUNÇÃO NA OPERAÇÃO
Constitucional	CF/88, arts. 150, §6º; 195; 100, §11 (EC 113/2021)	Legalidade tributária, materialidade dos tributos compensáveis e quitação de parcelados/Dívida Ativa
Civil	CC, arts. 286–298; 368–369	Compensação como instituto e cessão de crédito
Tributária (LC)	CTN, arts. 156, II; 170; 170-A	Extinção do crédito tributário pela compensação
Tributária (LO)	Lei 9.430/96, art. 74	Veículo administrativo (PER/DCOMP)
Regulamentar	IN RFB 2.055/2021; Portaria PGFN 10.826/2022; Decreto 11.249/2022	Procedimento operacional

CAPÍTULO 03

Como funciona o processo

Seis etapas administrativas sequenciais, todas dentro da Receita Federal e da PGFN. Etapas 01–02: habilitação e abertura.

01

Antes da habilitação

Habilitação do cliente no polo ativo

O cliente final é incluído como titular de fração do crédito judicial transitado em julgado, por meio de cessão formal (arts. 286–298, CC) e petição de habilitação no processo de origem. Este ato confere legitimidade processual e administrativa para o uso do crédito perante a RFB.

Fundamento: arts. 286–298, CC; art. 170-A, CTN.

02

Pedido-mãe administrativo

Procedimento COMPROT — pedido de restituição/ressarcimento

Protocolo, no Sistema de Controle de Processos Administrativos da Fazenda (COMPROT), do pedido de restituição ou ressarcimento, lastreado no valor escriturado do crédito judicial. Este é o pedido-mãe, dentro do qual "vivem" os encontros de contas mensais.

Fundamento: Lei 9.430/96, art. 74, c/c IN RFB 2.055/2021.

CAPÍTULO 03 · CONTINUAÇÃO

Compensação mensal e desfecho

Etapas 03–06: compensação mensal, homologação e atualização SELIC do crédito.

03

Recorrente · mensal

PER/DCOMP — declaração de compensação mensal

A cada mês de competência, o cliente protocola declaração eletrônica (PER/DCOMP — Dcomp) indicando o crédito utilizado (parcela do crédito Menezes) e o débito federal vincendo a ser quitado (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e demais tributos administrados pela RFB). Cada Dcomp gera número de protocolo individualizado.

Fundamento: Lei 9.430/96, art. 74; CTN, art. 156, II.

04

Prazo legal · até 12 meses

Análise pela Receita Federal — 1 (um) ano

A RFB tem o prazo de até 1 ano para examinar o pedido de ressarcimento. Esse é o núcleo temporal da operação. Durante o prazo, o crédito permanece sob atualização pela SELIC (art. 39, §4º, Lei 9.250/95), preservando o valor real do ativo.

Fundamento: Lei 9.430/96, art. 74, §5°; IN RFB 2.055/2021.

05

Efeito jurídico

Homologação tácita

Transcorrido o prazo de 1 ano sem que a RFB apresente questionamento aos pedidos mensais de encontro de contas, opera-se a homologação tácita da compensação. O que está sob análise é o pedido de ressarcimento; não se discute, isoladamente, a homologação de cada Dcomp.

Fundamento: Lei 9.430/96, art. 74, §5°; jurisprudência consolidada.

06

Acessório

Atualização SELIC e regularidade fiscal

Crédito atualizado pela SELIC durante todo o processamento administrativo. CND mantida para débitos vincendos compensados na competência; CPD-EN para débitos pretéritos com garantia (Tema 237 STJ). Quando necessário, mandado de segurança preventivo para emissão das certidões e vedação de multa qualificada.

Fundamento: art. 39, §4°, Lei 9.250/95; Tema 237 STJ; Tema 736 STF.

CAPÍTULO 04

Riscos e mitigação

Mapa técnico das contingências da operação e respectivos vetores de blindagem. Cada risco tem fundamento normativo ou jurisprudencial específico que o neutraliza ou compensa.

RISCO IDENTIFICADO	CENÁRIO CONCRETO	MITIGAÇÃO TÉCNICA E JURISPRUDENCIAL
Contestação do pedido pela RFB	Não homologação do PER/DCOMP, com alegação de inadequação formal ou inadmissibilidade da cessão de crédito.	Crédito com trânsito em julgado e escrituração formal (cumprimento integral do art. 170-A CTN). Defesa administrativa imediata; mandado de segurança quando necessário. **STF · Tema 736** protege expressamente o exercício do direito creditório.
Aplicação de multa qualificada (50%)	Autuação aplicando multa qualificada sobre débito objeto de Dcomp não homologada, sem demonstração de má-fé.	**STF · RE 796.939 (Tema 736 RG):** inconstitucional a multa qualificada sem prova de má-fé. Precedente vinculante. Decisão TRF5 (mar/2026) ratifica em caso idêntico, com determinação expressa de abstenção da RFB.
Demora na homologação	RFB não conclui análise dentro do prazo legal de 12 meses, gerando insegurança operacional.	Homologação tácita ao final do prazo legal (Lei 9.430/96, art. 74, §5º). Crédito permanece atualizado pela SELIC durante todo o processamento (art. 39, §4º, Lei 9.250/95). Cabível MS para forçar instauração — TRF3 (abr/2026) determinou prazo de 15 dias sob multa diária.
Comprometimento da regularidade fiscal	Recusa de emissão de CND/CPD-EN; inscrição em CADIN ou negativação SERASA; bloqueio de licitações ou financiamentos.	Débitos vincendos extintos por compensação na competência mantêm CND. Para débitos pretéritos: **STJ · Tema 237** assegura CPD-EN com garantia/crédito judicial. MS preventivo afasta CADIN/SERASA — TRF3 e TRF4 (2024–2026) consolidam tese.
Responsabilização dos sócios	RFB invoca art. 135 CTN para alcançar patrimônio dos administradores.	Art. 135 CTN exige **dolo ou fraude** demonstrados. Exercício de direito legalmente previsto não configura excesso de poderes nem infração de lei. **TRF5 · mar/2026:** concessão de segurança vedando expressamente a responsabilização.
Alegação de planejamento abusivo	Eventual classificação da operação como elisão fiscal abusiva pela administração tributária.	Operação é exercício direto de direito previsto em lei (art. 170 CTN; art. 74 Lei 9.430/96), com crédito reconhecido judicialmente. Não há simulação, dissimulação ou fraude. Tema 736 STF protege expressamente o exercício do direito creditório.

ATENÇÃO

Toda defesa administrativa e judicial relacionada à operação é assumida pelo consórcio Lucro Ativo + Menezes de Souza, sem custo adicional para o cliente. A condução técnica integra o serviço cuja contraprestação está embutida no deságio de 20%.

CAPÍTULO 05

Casos reais — decisões 2024–2026

Quatro decisões judiciais favoráveis em operações idênticas. Razões sociais e numerações processuais suprimidas conforme orientação do escritório Menezes de Souza; tribunais, datas, valores e teses preservados integralmente.

TRIBUNAL · DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	TESE CENTRAL E RESULTADO	STATUS
TRF4 · 2ª Turma Acórdão · dez/2024	Apelação cível em mandado de segurança — compensação com débitos federais em parcelamento.	Provimento **unânime** da apelação. Reconhecimento expresso da possibilidade de compensação, a pedido do contribuinte, de créditos habilitados decorrentes de ação judicial com débitos com exigibilidade suspensa por parcelamento. Inclusão de débitos parcelados e em Dívida Ativa.	FAVORÁVEL
TRF5 · 2ª Vara JPA/PB Mandado · mar/2026	Mandado de segurança preventivo contra ameaça de multa qualificada e responsabilização de sócios pela RFB.	Concessão da segurança com (i) abstenção de aplicação de multa qualificada — Tema 736 STF; (ii) abstenção de responsabilização dos sócios — art. 135 CTN exige dolo/fraude; (iii) garantia de emissão de CND/CPD-EN; (iv) vedação a atos restritivos da RFB.	FAVORÁVEL
TRF4 · 1ª Vara Jaraguá do Sul/SC Liminar · abr/2026	Mandado de segurança contra alerta de autorregularização da RFB após PER/DCOMP com crédito judicial cedido (R$ 1.183.621,94).	Liminar concedida com (i) suspensão dos efeitos do alerta; (ii) abstenção de multa e demais sanções; (iii) determinação de instauração do processo administrativo; (iv) emissão da CPD-EN. Reconhecida legitimidade da cessão e a inadequação dos campos do PER/DCOMP como culpa exclusiva da Administração.	FAVORÁVEL
TRF3 · 2ª Vara Pres. Prudente/SP Liminar · abr/2026	Tutela de urgência — processamento administrativo do encontro de contas (débito R$ 206.749,87 / crédito R$ 1.500.000,00).	Deferimento **integral** da tutela com (i) instauração do processo em 15 dias sob multa diária de R$ 500,00 (arts. 537 e 814, CPC); (ii) suspensão de parcelas vincendas do parcelamento; (iii) proibição de inclusão em CADIN/SERASA; (iv) emissão de CPD-EN com fundamento no Tema 237 STJ.	FAVORÁVEL

Trecho da ementa do acórdão TRF4 (dez/2024)

> *"TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO, A PEDIDO DO CONTRIBUINTE, DE CRÉDITOS HABILITADOS, DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL, COM DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PARCELAMENTO. (...) asseguram ao administrado credor a possibilidade de quitar débitos parcelados ou inscritos em dívida ativa com utilização de créditos líquidos e certos reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado."*

OS DOCUMENTOS INTEGRAIS DAS DECISÕES ESTÃO ARQUIVADOS NO ESCRITÓRIO MENEZES DE SOUZA E SÃO DISPONIBILIZADOS, SOB PEDIDO, PARA ANÁLISE TÉCNICA DO CLIENTE — PRESERVADAS AS RESTRIÇÕES CONTRATUAIS DE CONFIDENCIALIDADE DOS CASOS.

CAPÍTULO 06

Documentação necessária

Lista enxuta de documentos para iniciar a operação. Toda a coleta é feita com auxílio da equipe técnica do consórcio. Sigilo profissional preservado em todas as etapas.

1 — Documentos pessoais e societários

- ☐ **Contrato Social ou Estatuto Social** — versão consolidada e vigente, com todas as alterações posteriores.
- ☐ **Comprovante de endereço** dos sócios administradores — emitido em até 90 dias.
- ☐ **RG e CPF** ou **CNH** dos sócios e administradores que assinarão a procuração e o contrato.

2 — Procuração para representação fiscal

- ☐ **Procuração com todos os poderes**, habilitada no ambiente do **e-CAC**, em nome das pessoas jurídicas do consórcio e para as demais que porventura forem necessárias a serem indicadas pelo consórcio.

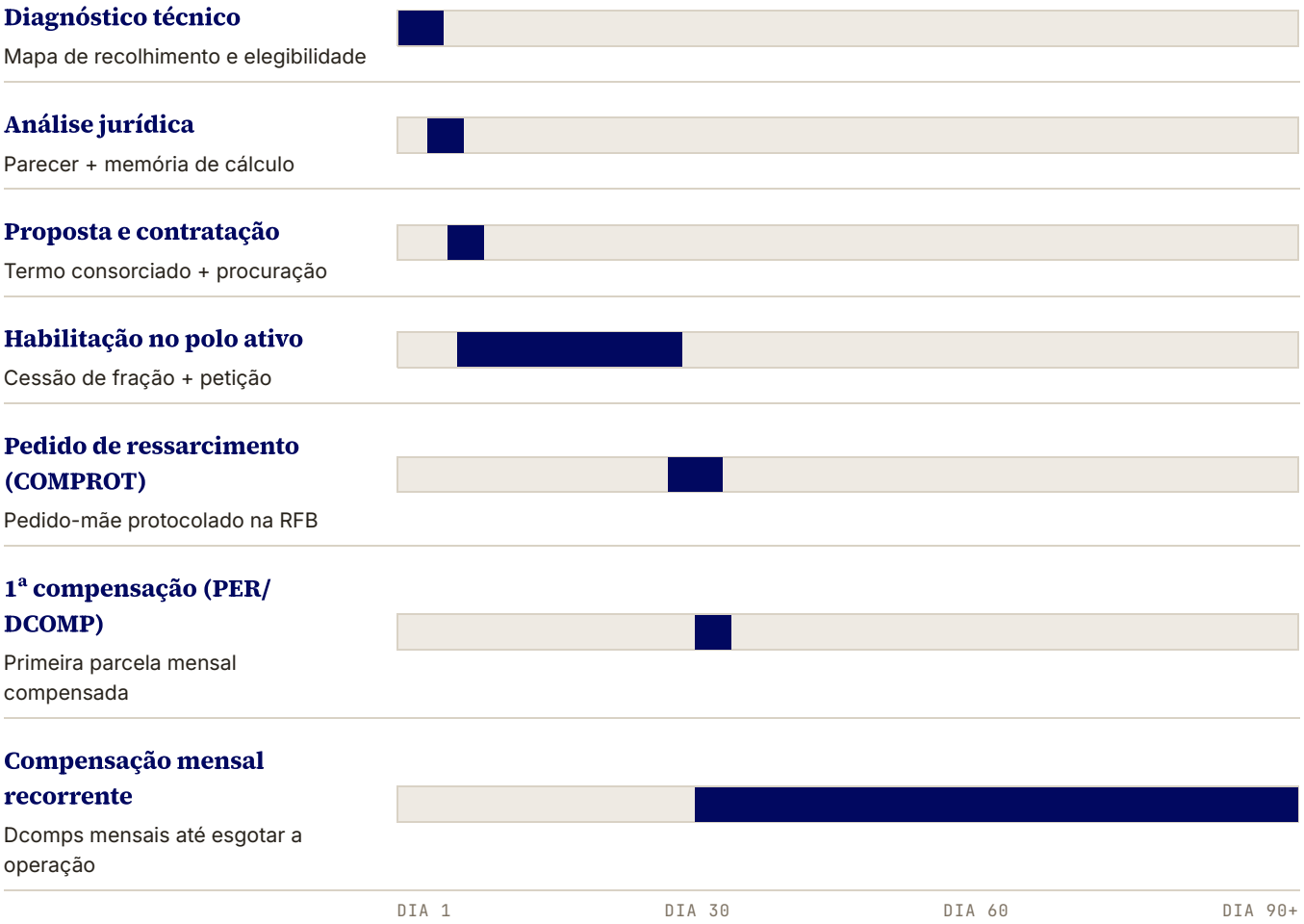
Importante

A documentação acima é o suficiente para iniciar o diagnóstico técnico (Etapa 1 dos Próximos Passos). Documentos complementares — DCTFs, EFD, ECD/ECF e demais obrigações acessórias — podem ser solicitados pela equipe técnica do consórcio durante a Análise Jurídica (Etapa 2), conforme o perfil tributário identificado.

CAPÍTULO 07

Cronograma típico — 90 dias

Diagrama de implementação típico, do diagnóstico inicial à compensação mensal recorrente. O cronograma é flexível e pode ser comprimido conforme urgência operacional do cliente.



Marcos críticos do cronograma

- **Dias 1 a 3 — Diagnóstico:** coleta de DCTFs, EFD-Contribuições e DARFs; construção da média mensal de recolhimento federal; identificação de débitos elegíveis em aberto.
- **Dias 4 a 30 — Habilitação no polo ativo:** cessão formal de fração do crédito (arts. 286–298 CC), petição de habilitação no processo de origem e protocolo do pedido de ressarcimento via COMPROT.
- **Dia 31 em diante — Compensação mensal recorrente:** protocolo de PER/DCOMP a cada mês de competência. Cada Dcomp gera número individual e o débito vincendo é extinto por compensação na competência (art. 156, II, CTN).
- **Mês 12 (T+12) — Homologação tácita:** ao término do prazo legal de 1 ano sobre o pedido de ressarcimento sem questionamento, opera-se a homologação tácita (Lei 9.430/96, art. 74, §5º).

PONTOS FORTES DO CRONOGRAMA

A primeira compensação mensal pode ocorrer em **até 30 dias** da formalização do contrato. **Não há pagamento antecipado** — o cliente paga 80% somente sobre cada compensação efetivada. Crédito atualizado pela SELIC durante todo o processamento.

CAPÍTULO 08

Modelo comercial

Preço único, transparente e previsível. O cliente sabe exatamente quanto vai pagar antes de assinar. Sem custos antecipados; sem honorários em separado; sem taxas adicionais.

Estrutura de remuneração

O cliente paga ao consórcio Lucro Ativo + Menezes de Souza, sobre cada valor efetivamente compensado, o equivalente a **80% (oitenta por cento)** do tributo extinto. Os **20% (vinte por cento) restantes** constituem a economia direta e líquida do cliente sobre cada competência. Honorários advocatícios, taxas administrativas, custas e despesas operacionais estão integralmente embutidos nesse modelo.

CLIENTE PAGA AO CONSÓRCIO

80%

do valor de face do tributo federal compensado, na medida em que cada compensação se efetiva. Sem pagamento antecipado.

ECONOMIA LÍQUIDA DO CLIENTE

20%

de deságio garantido sobre cada compensação mensal. Retorna integralmente ao caixa do cliente.

Exemplo prático

Para uma empresa que recolhe em média **R$ 200.000,00 mensais** em tributos federais (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e INSS), com cessão anual de **R$ 2.400.000,00** integralmente extinta por compensação contra crédito judicial transitado:

COMPONENTE	CÁLCULO	VALOR (R$)
Valor total compensado	12 × R$ 200.000,00	**R$ 2.400.000,00**
Pagamento à Lucro Ativo	80% × R$ 2.400.000,00	R$ 1.920.000,00
Economia líquida do cliente	20% × R$ 2.400.000,00	R$ 480.000,00

Condições essenciais do modelo

- **Pagamento por competência:** o cliente paga ao consórcio na medida em que cada compensação mensal se efetiva. Não há antecipação sobre crédito ainda não utilizado.
- **Sem desembolso financeiro do tributo:** o débito federal vincendo é extinto por compensação na competência (art. 156, II, CTN). Não há saída de caixa para a União sobre o tributo do mês.
- **Atualização SELIC do crédito** durante o processamento administrativo é apropriada pelo consórcio — preserva o valor real do ativo durante o ciclo de 12 meses.
- **Sem custos adicionais:** honorários advocatícios, taxas de análise, custas processuais e despesas administrativas estão integralmente embutidos no deságio de 20%.
- **Defesa administrativa e judicial inclusa:** eventual contestação pela RFB, mandado de segurança preventivo ou ação de cumprimento são conduzidos pelo consórcio sem custo adicional.

MODELO DE PREÇO ÚNICO

Toda a estrutura comercial cabe em uma frase: **cliente paga 80% do que efetivamente for compensado, e nada mais**. Esse é o piso garantido; em operações de maior porte, modela-se cenário-alvo no parecer da Etapa 2 (Análise Jurídica).

CAPÍTULO 09

Glossário técnico

Quinze termos centrais da operação DCF, na terminologia consolidada pela legislação federal e pela jurisprudência dos tribunais superiores.

CADIN
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal. A inclusão gera restrição cadastral em órgãos federais e bloqueio em contratações públicas.

Cessão de crédito
Negócio jurídico previsto nos arts. 286 a 298 do Código Civil. No DCF, viabiliza a habilitação do cliente final no polo ativo da ação de origem.

COMPROT
Sistema de Controle de Processos Administrativos da Fazenda — plataforma onde se protocolam pedidos de restituição/ressarcimento perante a RFB.

Crédito líquido e certo
Crédito de valor determinado, com origem e titularidade incontroversas. Requisito do art. 170 do CTN para a compensação tributária.

Direito Creditório Federal (DCF)
Crédito tributário federal, líquido e certo, decorrente de decisão judicial transitada em julgado, hábil a ser utilizado em compensação administrativa.

Habilitação no polo ativo
Reconhecimento, no processo de origem, da titularidade do cliente final sobre fração do crédito judicial. Pré-requisito da utilização administrativa.

PER/DCOMP (Dcomp)
Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação. Veículo administrativo do art. 74 da Lei 9.430/96.

SELIC
Taxa de juros que corrige os créditos tributários da União em favor do contribuinte (art. 39, §4º, Lei 9.250/95). Mantém o valor real do crédito durante o processamento.

CND — Certidão Negativa de Débitos
Atesta a inexistência de pendências fiscais. Documento exigido em licitações, financiamentos, alienação de imóveis e habilitação tributária.

Compensação tributária
Modalidade de extinção do crédito tributário (art. 156, II, CTN) pela qual créditos e débitos se encontram, extinguindo-se até onde se compensarem.

CPD-EN — Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
Emitida quando há débitos com exigibilidade suspensa ou garantida. Tem os mesmos efeitos práticos da CND para o contribuinte.

Deságio
Diferença, em favor de uma das partes, entre o valor de face de um ativo e o valor efetivamente pago. No DCF, os 20% representam a economia direta do cliente.

Encontro de contas
Sinônimo prático de compensação bilateral. No DCF, é a operação mensal entre crédito habilitado (lado União) e débito federal vincendo (lado cliente).

Homologação tácita
Efeito jurídico produzido pelo decurso do prazo de 1 ano sem manifestação da RFB sobre o pedido de ressarcimento (Lei 9.430/96, art. 74, §5º).

Restituição/ressarcimento
Pedido administrativo, lastreado em direito reconhecido, para reaver valor pago a maior ou para utilizar crédito existente. No DCF, é o pedido-mãe que abriga os Dcomps mensais.

Trânsito em julgado
Estado da decisão judicial que não admite mais recurso. Marco temporal a partir do qual o crédito é apto à compensação (art. 170-A do CTN).

CAPÍTULO 10

Contato e próximos passos

Implementação completa em **3 (três) dias úteis**, com diagnóstico técnico antes de qualquer compromisso comercial. Sem cobrança pelo diagnóstico inicial.

Vamos conversar

Agende diagnóstico gratuito da sua operação tributária. Análise técnica em apenas 1 dia útil pela equipe consorciada do Lucro Ativo + Menezes de Souza. Sem compromisso comercial e sem custo na avaliação inicial — você decide se segue após entender exatamente o potencial de economia.

E-MAIL
lucas@lucasjuridico.com
ATENDIMENTO DIRETO E PRIORITÁRIO

TELEFONE · WHATSAPP
(16) 98159-1482
RESPOSTA EM ATÉ 24H ÚTEIS

INSTAGRAM
@meulucroativo
CONTEÚDO TÉCNICO E CASES RECENTES

Aponte a câmera do celular

QR Code com link direto para conversa no WhatsApp. Diagnóstico inicial em até 24 horas após o primeiro contato.

Itinerário de implementação — 3 etapas, 1 dia útil cada

1

Mapeamento do recolhimento

DCTFs, EFD-Contribuições e DARFs dos últimos 12 meses. Identificação de débitos elegíveis. Entregável: Mapa de Recolhimento.

2

Análise jurídica

Parecer técnico sobre viabilidade. Estratégia (administrativa pura ou + judicial preventiva). Memória de cálculo. Entregável: Parecer Jurídico.

3

Proposta comercial

Cenário financeiro 12, 24 e 36 meses. Termo consorciado e procuração. Entregável: Proposta + Contrato + Plano de Implementação.